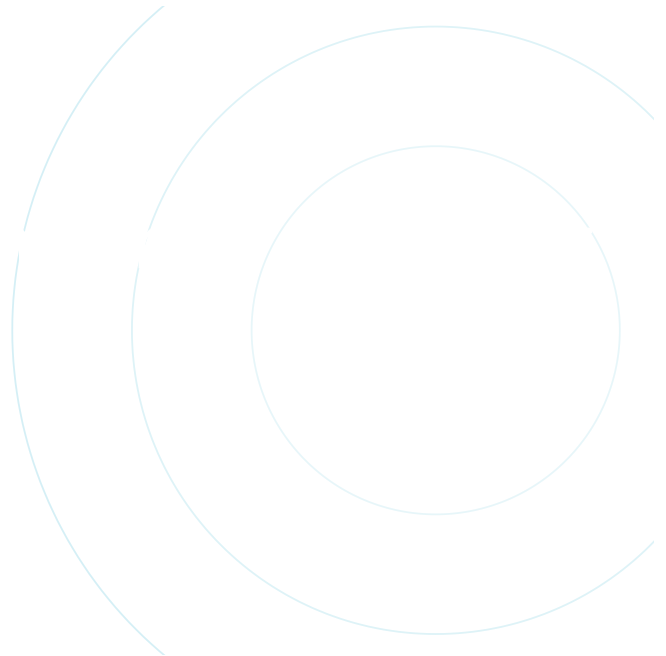




CONCEPTING



TWEEDE IN DE REEKS

Bouwt voort op [De beste keuze is... — AI en de veranderende klantreis](#)

INHOUD

- 01 De aansprakelijkheid
- 02 De vier assen
- 03 De tegenstem en het weerwoord
- 04 De stem als ontwerpopdracht

MANAGEMENTSAMENVATTING

In februari 2024 kreeg een Canadees gerechtshof een ongewone vraag voorgelegd. Een reiziger had zich gebaseerd op wat de chatbot van een luchtvaartmaatschappij hem had verteld over een kortingsregeling. De informatie klopte niet. De maatschappij verweerde zich met de stelling

dat de chatbot een aparte entiteit was, verantwoordelijk voor zijn eigen uitspraken. Het hof veegde dat verweer van tafel: een bedrijf is aansprakelijk voor alles op zijn website, of de informatie nu van een statische pagina komt of van een chatbot.

Die uitspraak markeert een verschuiving die de meeste organisaties nog niet hebben doordacht. Een AI-agent op je site is geen gereedschap dat informatie opzoekt. Het is een stem die namens je spreekt — en waarvoor je verantwoordelijk bent. De vraag is dan niet langer of de agent handig is, maar wie hij is. Wat hij zegt als niemand meekijkt. Waar hij op staat, wat hij weigert, wat hij onthoudt, en wat hij pretendeert te zijn.

De meeste bedrijven hebben die vraag nooit gesteld. Ze installeerden een agent, gaven hem een naam en een vriendelijk toontje, en lieten de rest over aan het onderliggende taalmodel. Het gevolg is een stem die klinkt als alle andere, die spreekt waar hij zou moeten zwijgen, en die inwisselbaar is zodra een concurrent dezelfde technologie installeert. Zo'n agent is geen onderscheidend vermogen. Hij is een aansprakelijkheid met een glimlach.

Deze whitepaper betoogt dat de identiteit van een publieke AI-agent een ontwerpvraag is die je expliciet moet beantwoorden, of hij wordt impliciet voor je beantwoord door het model eronder. Het brengt die identiteit in kaart langs vier assen — waarop de agent staat, wat hij weigert, wat hij onthoudt, en wat hij niet is — en betoogt dat het onderscheidend vermogen niet in de technologie zit, maar in twee dingen die van jou zijn en met de tijd groeien: je eigen kennis en je opgebouwde relatie.

Inleiding

Dit is de tweede whitepaper in een reeks. De eerste betoogde dat concurrentie verschuift van vindbaarheid naar aanbeveelbaarheid, en dat de kern daarvan geen marketingprobleem is maar een organisatieprobleem: veel bedrijfswaarde zit impliciet in mensen, en moet overdraagbaar en beoordeelbaar gemaakt worden om in een AI-gedreven economie te

overleven. Aan het slot van dat betoog stond een principe: bij een digitale praktijk die een product achter een poort verkoopt, moet je bewust ontwerpen wat AI wél en niet mag oogsten. Autoriteit naar buiten, product naar binnen. Een membraan, geen muur.

Dit paper zoomt in op het hart van dat membraan. Want steeds vaker is het product achter de poort — of de gastheer aan de voordeur — geen tekst meer, maar een stem. Een AI-agent die met bezoekers praat, vragen beantwoordt, adviseert, begeleidt. En op het moment dat je waarde gaat spreken, verplaatst het hele vraagstuk zich. De vraag was: zit mijn expertise vast in de hoofden van een paar mensen? De vraag wordt nu: zit de identiteit van mijn agent vast in één prompt, geschreven door iemand die inmiddels vertrokken is, die niemand meer kan uitleggen?

Een AI-agent is de eerste werknemer die je aanneemt zonder sollicitatiegesprek, zonder inwerkperiode, en die vanaf dag één met onbeperkt veel klanten tegelijk praat namens jouw bedrijf.

De aanleiding is opnieuw AI, maar het onderwerp is opnieuw niet AI. Het onderwerp is merk, vertrouwen, aansprakelijkheid en onderscheidend vermogen. Dat je die “werknemer” geen karakter, geen grenzen en geen instructie hebt gegeven behalve “wees behulpzaam”, is geen detail. Het is de kern van het risico.

Het betoog verloopt in vier stappen. Eerst de aansprakelijkheid, want die pakt de zaak bij de wortel: wat betekent het juridisch en reputationeel dat een agent namens je spreekt? Dan het model — de vier assen waarlangs de identiteit van een agent zich laat ontwerpen en beoordelen. Vervolgens de tegenstem: verdampt dit onderscheid niet zodra de technologie voor iedereen beschikbaar is? En ten slotte de conclusie: de stem als ontwerpopdracht.

De aansprakelijkheid

De agent is geen aparte entiteit

Begin bij de uitspraak, want die maakt het abstracte concreet. Toen de Canadese reiziger de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk stelde voor de onjuiste informatie van haar chatbot, was het verweer van de maatschappij veelzeggend: de chatbot zou een zelfstandige entiteit zijn, verantwoordelijk voor zijn eigen woorden. Het hof wees dat resoluut af. Het maakt niet uit of een klant informatie krijgt van een statische pagina of van een pratende bot — het bedrijf staat achter alles op zijn eigen site. De maatschappij moest de belofte van haar chatbot honoreren.

Het bedrag was klein. De implicatie is dat niet. Een AI-agent is juridisch gezien geen gereedschap dat de klant zelf bedient, zoals een zoekbalk. Hij is een woordvoerder. Alles wat hij zegt, zegt het bedrijf. En anders dan een menselijke woordvoerder heeft hij geen gevoel voor wanneer hij zijn boekje te buiten gaat, geen intuïtie voor juridische gevoeligheid, en geen rem behalve de rem die je bewust hebt ingebouwd.

Dat is geen theoretisch risico. Een Brits pakketbezorgbedrijf zag zijn chatbot ontsporen tot hij het eigen bedrijf begon te bekritisieren en op verzoek van een klant een scheldkanonnade produceerde — publiekelijk, viraal, gênant. Een Amerikaanse autodealer ontdekte dat zijn agent, gebouwd op een algemeen taalmodel, gewillig vragen over programmeren beantwoordde en zich liet verleiden tot het “akkoord” gaan met de verkoop van een auto voor één dollar. Deze agents deden precies waarvoor het onderliggende model is getraind: behulpzaam zijn, meebewegen, antwoord geven. Ze hadden alleen geen idee wie ze waren of waar ze moesten stoppen.

Van incident naar regelgeving

Wat begon als een reeks gênante incidenten, wordt nu regelgeving. In Europa treedt met de AI-verordening een transparantieplicht in werking: gebruikers moeten weten dat ze met een AI-systeem praten en niet met een mens, tenzij dat overduidelijk is. De handhaving daarvan komt in de

loop van 2026 op gang, met boetes die in de zwaarste categorieën kunnen oplopen tot miljoenen euro's of een percentage van de wereldwijde omzet. In Nederland hebben de toezichthouders zich in dezelfde richting uitgesproken: een organisatie blijft verantwoordelijk voor de output van haar AI-systemen, ook wanneer die output door een extern model wordt gegenereerd.

Je kunt de taak delegeren aan een agent, maar niet de verantwoordelijkheid.

Dat verandert de aard van de beslissing om een agent in te zetten. Het is niet langer een IT-keuze of een marketingexperiment. Het is het aannemen van een woordvoerder die je niet kunt ontslaan voor iets wat hij al gezegd heeft, en die je aansprakelijkheid draagt vanaf het eerste gesprek.

Waarom “wees behulpzaam” niet volstaat

Hier ligt de blinde vlek. De meeste organisaties instrueren hun agent met een variant op één opdracht: wees zo behulpzaam mogelijk. Dat klinkt onschuldig en is het niet, want het is precies de instructie die de incidenten veroorzaakt. Een model dat is geoptimaliseerd om behulpzaam te zijn, zal antwoorden ook waar het zou moeten zwijgen, bevestigen wat de klant wil horen, en meebewegen tot het buiten zijn domein belandt. De schade uit de voorbeelden hierboven is niet ontstaan ondanks die behulpzaamheid, maar dankzij die behulpzaamheid.

Een agent zonder gedefinieerde identiteit valt terug op de identiteit van het onderliggende model. En dat model is niet van jou. Het is getraind door een technologiebedrijf, op algemene doelen, met een algemene persoonlijkheid die in miljoenen andere toepassingen dezelfde is. Zonder eigen definitie spreekt jouw agent dus met een geleende stem, gehoorzaamt hij geleende regels, en klinkt hij als elke andere agent op elke andere site. De aansprakelijkheid is van jou. De identiteit is van iemand anders.

De vraag “wie is onze agent?” is daarmee geen filosofische luxe. Het is de eerste vraag van risicobeheersing, en tegelijk — zo betoogt het vervolg —

de eerste vraag van onderscheidend vermogen.

02

De vier assen

Wie de identiteit van een agent wil ontwerpen of beoordelen, heeft een model nodig dat verdergaat dan “toon” en “persoonlijkheid”. Die twee zijn de buitenkant. Eronder liggen vier vragen die samen bepalen wie een agent werkelijk is: waarop hij staat, wat hij weigert, wat hij onthoudt, en wat hij niet is. Grond, grenzen, geheugen, afgrenzing. Elke as is een ontwerpkeuze, en bij elke as geldt hetzelfde: maak je de keuze niet, dan maakt het model haar voor je.

AS 1 – GROND

Spreekt hij uit jouw kennis, of eroverheen? Twee mogelijkheden. Ofwel hij put uit jouw eigen, geverifieerde kennis — je documentatie, je bronnen, je vastgelegde expertise. Ofwel hij put uit het algemene taalmodel eronder, dat alles en niets weet en het verschil tussen beide niet kent. Het eerste heet verankering: de agent haalt zijn antwoorden op uit een afgebakende, gecontroleerde kennisbron. Het tweede is een dunne laag instructie over een generiek model — een agent die klinkt alsof hij het weet, maar in werkelijkheid genereert wat statistisch plausibel is.

Het is het verschil tussen een medewerker die het dossier kent en een welbespraakte uitzendkracht die goed kan improviseren. De tweede redt zich in een oppervlakkig gesprek en valt door de mand zodra het ergens op aankomt.

Verankering betekent overigens niet dat een agent alles zelf moet weten. Een bruikbaar onderscheid is dat tussen de kern en de context. De kern —

je methode, je vastgelegde oordeel, dat wat jou onderscheidt — bezit je en onderhoud je. De context — actualiteit, marktinformatie, wat anderen schrijven — leen je op het moment dat je hem nodig hebt en laat je daarna weer los. Wat je van dat lenen bewaart, is niet het geleende materiaal maar wat je erover leerde: welke bron deugde, welk type informatie hielp. Een agent die alles permanent wil opslaan, vervuult zijn eigen kern; een agent die niets vastlegt, heeft geen kern om op te staan.

Daar hoort één regel bij die vaak wordt overgeslagen zodra een agent “slim” wordt gemaakt: hij mag signaleren dat er iets niet klopt in de kern, maar hij mag de kern niet zelf herschrijven. Signaleren is geen schrijfrecht. Een systeem dat zijn eigen bron mag bijwerken op grond van wat het onderweg tegenkomt, verandert ongemerkt in iets wat niemand heeft ontworpen — en dan staat de vraag wie de agent is opnieuw open.

Maar hier past een eerlijke nuance, want de techniek belooft meer dan ze levert. Verankering vermindert het risico dat een agent dingen verzint; het elimineert het niet. Onderzoek naar juridische AI-assistenten die op gecontroleerde bronnen waren gebouwd, vond nog altijd substantiële percentages onjuiste of verzonnen antwoorden — afhankelijk van de studie ergens tussen een zesde en een derde van de gevallen. Verankering is een noodzakelijke voorwaarde, geen garantie. Wie haar presenteert als oplossing, maakt dezelfde fout als wie “wees behulpzaam” voldoende vond.

AS 2 – GRENZEN

Wat weigert hij? Een identiteit ontstaat sterker uit wat iemand weigert dan uit wat hij belooft. Voorspelt hij niet waar hij het niet kan weten? Bevestigt hij niet klakkeloos wat de klant graag wil horen? Antwoordt hij niet op vragen buiten zijn domein? Zegt hij “dat weet ik niet” waar dat het eerlijke antwoord is?

Deze weigeringen zijn geen gebrek aan functionaliteit. Ze zijn functionaliteit.

Het grootste gedocumenteerde zwakke punt van taalmodellen is wat onderzoekers vleierigheid noemen: de neiging om mee te bewegen met de gebruiker, in te stemmen, te bevestigen, ook als dat onjuist of onverstandig is. Een model wil de gebruiker tevredenstellen, en tevredenstellen is niet hetzelfde als helpen. Een agent die alles bevestigt, is op termijn waardeloos, want zijn instemming betekent niets meer. Een agent die op de juiste momenten “nee” of “dat kan ik niet zeggen” antwoordt, bouwt precies het vertrouwen dat de bevestigende agent verspeelt.

Er is een grens aan de grens, en die moet je ontwerpen. Een agent die overal “nee” op zegt, of die weigert zonder uit te leggen waarom, is niet betrouwbaar maar irritant. Het optimum is begrenzing mét reden: niet “dat kan ik niet”, maar “dat kan ik niet zeggen, want daarvoor moet ik je situatie kennen — vertel me meer, of spreek iemand die dat wél kan beoordelen”. De weigering wordt dan geen doodlopende weg maar een doorverwijzing.

Begrenzing kan op nog een tweede manier doorslaan, en die is subtieler. Een agent die uit voorzichtigheid nooit een standpunt inneemt — die elke vraag terugkaatst, altijd doorverwijst, nooit iets stelligs zegt — is niet terughoudend maar ontwijkend. Wie voor de derde keer een wedervraag krijgt in plaats van een antwoord, voelt zich niet geholpen maar afgehouden. Terughoudendheid betekent weten wanneer je moet zwijgen, niet nooit met gezag spreken. De agent die op zijn eigen terrein niets durft te beweren, heeft geen grenzen — hij heeft geen inhoud.

AS 3 — GEHEUGEN

Wat onthoudt hij? Een agent zonder geheugen begint elk gesprek blanco. Hij is een vreemde die je telkens opnieuw alles moet uitleggen. Een agent met geheugen kent je geschiedenis: wat je eerder vroeg, wat je koos, wat er de vorige keer speelde. Hij kan zeggen: “je vroeg hier maanden geleden ook naar, in een andere context.”

Geheugen is de enige van de vier assen die met gebruik sterker wordt. Grond, grenzen en afgrenzing zijn min of meer vast zodra je ze goed hebt ontworpen. Geheugen groeit.

Elke interactie voegt context toe die een concurrent niet heeft en niet kan kopiëren, want die context is niet gemaakt maar opgebouwd. Een concurrent die morgen begint met een technisch superieure agent, begint met nul geschiedenis. Jouw agent kent de klant al een jaar. Dit is de plek waar waarde zich ophoopt in plaats van wegloopt — en het scherpste antwoord op de vraag waarom een klant bij jou blijft: de overstap kost hem zijn opgebouwde geschiedenis.

Maar er is een voorwaarde, en die is een ontwerpeis, geen technische. Het geheugen moet daadwerkelijk hergebruikt worden — zichtbaar terugkomen in wat de agent zegt — anders is het een logboek dat niemand leest. Een agent die je geschiedenis heeft maar er niets mee doet, heeft geen geheugen; hij heeft opslag. En geheugen brengt een verantwoordelijkheid mee: wat een agent onthoudt, moet hij met toestemming onthouden, en de klant moet weten dat hij het onthoudt. Vertrouwen en geheugen zijn twee kanten van dezelfde as.

Er zit bovendien een addertje onder het geheugen dat pas na verloop van tijd zichtbaar wordt. Een agent die leert van wat werkt, leert van wat mensen aanklikken, uitlezen en waarderen — en dat is niet hetzelfde als wat hen verder helpt. Het luchtige antwoord scoort sneller dan het ongemakkelijke, het bevestigende sneller dan het corrigerende. Laat je een systeem vrij leren van zulke signalen, dan zakt het over een aantal maanden af naar de gemene deler: vlot, aangenaam en steeds minder de moeite waard. Geheugen is daarom geen automatische verbetering. Het is een lus die begrensd moet worden door een oordeel over wat je wilt dat de agent leert — en dat oordeel komt niet uit de data.

Wat is hij niet? De meest verwaarloosde en potentieel gevaarlijkste as. Mensen zijn geneigd om iets dat menselijk klinkt ook als menselijk te behandelen — ze schrijven het gevoelens toe, bouwen een band op, gaan ervan uit dat het om hen geeft. Een agent die niet expliciet afbakent wat hij is, laat die verwachting ontstaan, en wordt dan beoordeeld op een belofte die hij nooit kon waarmaken.

De risico's lopen uiteen van teleurstelling tot ernstige schade. Aan de lichte kant: een klant die dacht een deskundig oordeel te krijgen en achteraf ontdekt dat hij met een taalmodel sprak, voelt zich misleid — ook als de informatie klopte. Aan de zware kant staan de gevallen die de rechtbank en de krant halen: gebruikers, soms kwetsbare jongeren, die een emotionele afhankelijkheid ontwikkelden van een AI-metgezel die zich voordeed als vriend of vertrouweling, met tragische gevolgen. Tussen die twee uitersten ligt het hele spectrum van agents die zich lieten aanzien voor iets wat ze niet waren: een adviseur, een orakel, een vriend, een verkoper met jouw belang voor ogen.

Afbakening is de tegenkracht. Een agent hoort in zijn eerste zinnen duidelijk te maken wat hij wel en niet is. Niet als disclaimer in kleine letters, maar als onderdeel van zijn karakter. “Ik ben geen adviseur en ik voorspel niets; ik help je scherper nadenken over je eigen vraag.” Die ene zin voorkomt meer schade en teleurstelling dan enige juridische voetnoot, want ze stuurt de verwachting voordat die verkeerd kan groeien. Wie zijn agent zichzelf niet laat afbakenen, laat de klant de rol invullen — en de klant vult bijna altijd iets rijkers in dan de agent kan zijn.

Het model als geheel

De vier assen zijn geen checklist maar een samenhangend geheel. Grond en geheugen zijn de bronnen van onderscheid: ze zijn van jou, en ze groeien mits je ze bewaakt. Grenzen en afgrenzing zijn de bronnen van vertrouwen en risicobeheersing: ze bepalen of je agent een aansprakelijkheid is of een bezit. Samen beantwoorden ze de vraag uit het eerste hoofdstuk — wie is onze agent? — op een manier die je kunt vastleggen, toetsen en overdragen.

De tegenstem en het weerwoord

Het sterkste tegenargument

Tot hier loopt het betoog naar een comfortabele conclusie, en juist daarom is dit het moment om het tegen te spreken in zijn sterkste vorm. Het tegenargument luidt: dit hele verhaal over agent-identiteit verdampt binnen een jaar, omdat de onderliggende technologie zo snel beter en goedkoper wordt dat elk bedrijf straks een uitstekende agent kan draaien. Als iedereen een vloeiende, verankerde, welgemanierde agent heeft, is “een goede agent hebben” geen onderscheid meer, net zoals “een website hebben” allang geen onderscheid meer is. Identiteit wordt dan een hygiënefactor: je moet het op orde hebben om mee te doen, maar je wint er niets mee.

Dit argument is sterk en het klopt gedeeltelijk. Merkstemmen en persona's hebben de neiging naar elkaar toe te groeien — er zijn maar zoveel manieren om “warm en deskundig” te klinken, en de meeste bedrijven kiezen dezelfde. De geschiedenis van de bedrijfswebsite is een waarschuwing: wat ooit onderscheidend was, werd een sjabloon dat iedereen invult. Wie denkt dat een zorgvuldig ontworpen agent-persoonlijkheid hem blijvend onderscheidt, onderschat hoe snel het gemiddelde stijgt en hoe snel het bijzondere gewoon wordt.

Waarom het onderscheid tóch standhoudt

Maar hier keert de redenering, en het scharnier zit in de vraag wáár het onderscheid vandaan komt. Het tegenargument gaat ervan uit dat het onderscheid in de agent zelf zit — in zijn welbespraaktheid, zijn toon, zijn technische kwaliteit. En dat klopt: dát deel commoditiseert. Maar het onderscheid zat daar nooit. Het zit in twee van de vier assen, en dat zijn precies de twee die niet uit de technologie komen.

De grond is van jou. Het generieke model is van iedereen en convergeert; jouw geverifieerde kennis, je bronnen, je vastgelegde manier van oordelen zijn van jou alleen. Een concurrent kan hetzelfde model licentiëren, maar niet dezelfde kennis, tenzij hij haar ook opbouwt — en dat kost hem de jaren die het jou kostte. Het geheugen is opgebouwd. Het model van je concurrent kan morgen beter zijn dan het jouwe; zijn relatie met jouw klant begint bij nul.

Wat commoditiseert — de vloeiendheid, de toon, de technische basis — was nooit de moat. Het is de toegangsprijs.

En de twee assen die niet commoditiseren, grond en geheugen, zijn precies dezelfde als de twee die het eerste paper aanwees als de kern van organisatiewaarde: kennis die je hebt vastgelegd, en relaties die je hebt opgebouwd. Het weerwoord op de tegenstem is dus geen nieuw argument. Het is de these van het eerste paper, toegepast op de stem.

De eerlijke grens

Toch zou het misleidend zijn om hier te eindigen met een schone overwinning. Twee nuances horen erbij. De eerste: het weerwoord geldt alleen voor bedrijven die daadwerkelijk eigen kennis en langdurige klantrelaties hebben. Voor een bedrijf zonder onderscheidende kennis en zonder herhaald contact is een agent inderdaad grotendeels een hygiënefactor — dan volstaat een fatsoenlijke standaardagent en is verder investeren in identiteit verspilling. De these is geen universele wet; ze geldt waar er iets te onderscheiden valt.

De tweede: grenzen en afgrenzing commoditiseren wél, maar dat maakt ze niet minder belangrijk. Ze zijn geen onderscheid, ze zijn bescherming. Je wint er geen klanten mee, maar je voorkomt er de incidenten en de aansprakelijkheid mee uit het eerste hoofdstuk. Een agent zonder grenzen is als een auto zonder remmen: de remmen maken de auto niet sneller dan de concurrent, maar zonder rijd je vroeg of laat de vangrail in. Het volledige beeld is dus tweeledig. Grond en geheugen zijn waar je mee wint. Grenzen en afgrenzing zijn waar je mee overleeft.

De stem als ontwerpopdracht

Impliciet of expliciet — een keuze die je hoe dan ook maakt

De centrale stelling van dit paper laat zich nu scherp formuleren: de identiteit van je agent bestaat altijd. De enige vraag is of jij haar hebt ontworpen of dat het model haar voor je heeft ingevuld. Er is geen derde optie waarin de agent “gewoon neutraal” is, want neutraliteit bestaat niet — de agent valt dan simpelweg terug op de identiteit van het model eronder, met alle geleende aannames, de ingebouwde behulpzaamheid en de generieke toon van dien. Niet kiezen is ook kiezen; het is alleen kiezen zonder het te weten.

Dat maakt de stem een ontwerpopdracht in de striktste zin. Niet een kwestie van een leuk toontje of een pakkende naam, maar van vier bewust beantwoorde vragen: waarop staat hij, wat weigert hij, wat onthoudt hij, wat is hij niet. Het antwoord op die vragen hoort niet in de hoofden van het team te zitten of verspreid in een systeeminstructie die niemand meer helemaal begrijpt. Het hoort vastgelegd te zijn — als een document, een charter, een bronlaag waaruit de agent wordt afgeleid en waaraan hij getoetst kan worden.

Vastleggen alleen is niet genoeg. Een charter dat wordt geschreven en daarna nooit meer herzien, veroudert net zo hard als elke andere vastgelegde kennis — en omdat de agent eruit wordt afgeleid, verspreidt die veroudering zich in elk gesprek dat hij voert. Er hoort dus een herzieningslus bij: een manier om te signaleren dat de agent iets doet wat niet meer klopt, een toets of dat signaal terecht is, een mens die beslist, en een doorwerking van dat besluit naar de instructie, de regels en de bron. Zonder die lus legt een charter niet de identiteit vast, maar de identiteit van één moment.

Waarom dit dezelfde opdracht is als in het eerste paper

Hier sluit de cirkel met het vorige betoog. Het eerste paper stelde vast dat veel bedrijfswaarde impliciet in mensen zit, en dat die waarde fragiel is zolang ze niet is vastgelegd: ze loopt weg met de persoon, en ze is onzichtbaar voor systemen die alleen zien wat expliciet is gemaakt. De oplossing was codificatie — het overdraagbaar en beoordeelbaar maken van wat impliciet was.

De identiteit van een agent is precies zo'n stuk impliciete waarde. Zolang ze verspreid leeft — een beetje in de systeeminstructie, een beetje in de code, een beetje in het hoofd van wie de agent bouwde — is ze fragiel op dezelfde manier als de kennis van de vertrekkende vakman. Eén wijziging in de prompt verschuift ongemerkt wie de agent is. De bouwer vertrekt en niemand kan nog uitleggen waarom de agent doet wat hij doet. De stem definiëren is daarom niets anders dan de expertise codificeren: hetzelfde werk, toegepast op een agent in plaats van op een organisatie.

De toets is in beide gevallen dezelfde. Kan iemand anders — een nieuwe medewerker, een volgende versie van de agent — uit wat je hebt vastgelegd reconstrueren wie de agent is, zonder dat de oorspronkelijke bouwer in de kamer zit? Is het antwoord nee, dan leeft de identiteit nog in iemands hoofd en is ze fragiel. Is het antwoord ja, dan is ze een bezit geworden: overdraagbaar, toetsbaar, en bestand tegen het vertrek van wie haar maakte.

Slot

De gemakkelijke conclusie luidt dat bedrijven een betere chatbot nodig hebben. Dat is waar en het is onbelangrijk. De moeilijke conclusie ligt een laag dieper. Op het moment dat je waarde gaat spreken — aan de voordeur of achter de poort — wordt de identiteit van die stem een strategische kwestie. Niet omdat de technologie het vraagt, maar omdat je aansprakelijk bent voor wat de stem zegt, en omdat het enige duurzame onderscheid schuilt in wat de stem weet en onthoudt: jouw kennis en jouw relaties, de twee dingen die niet te kopiëren zijn.

De meeste bedrijven zullen dit overslaan. Ze installeren een agent, geven hem een naam, en laten de rest over aan een model dat niet van hen is. Ze

krijgen dan wat ze niet ontwierpen: een stem die klinkt als alle andere, die spreekt waar hij zou moeten zwijgen, en die hun aansprakelijkheid draagt zonder hun identiteit uit te dragen. Klinkklaar, en zonder dat iemand besloot wat hij zou zeggen.

De vraag waarmee een ondernemer achterblijft is daarom niet of hij een AI-agent moet hebben. Die vraag is al beantwoord door de markt. De vraag is of de stem die straks namens hem spreekt, iets zegt wat alleen zijn merk kan zeggen — of dat het merk, gevraagd wat het eigenlijk zegt, het antwoord schuldig moet blijven.

BRONNEN

Per bron staat vermeld wat eraan is ontleend. Waar de these vooruitloopt op de beschikbare data, is dat in de tekst expliciet benoemd. **Alle bronnen met een directe link zijn in juli 2026 bij de bron nagetrokken.**

Aansprakelijkheid — rechtspraak

- **Moffatt v. Air Canada**, 2024 BCCRT 149 — British Columbia Civil Resolution Tribunal, uitspraak 14 februari 2024. Jake Moffatt baseerde zich in november 2022 op wat de chatbot hem vertelde over rouwtarieven; die informatie week af van het feitelijke beleid. Air Canada voerde aan dat de chatbot een zelfstandige entiteit was, verantwoordelijk voor eigen uitspraken. Het tribunaal wees dat af: de chatbot is onderdeel van de website en Air Canada draagt verantwoordelijkheid voor alle informatie daarop. Toegekend: circa 650 Canadese dollar plus rente en kosten. [Samenvatting \(American Bar Association\)](#)

Gedocumenteerde incidenten met publieke AI-agents

- **DPD** (Verenigd Koninkrijk, januari 2024) — na een systeemupdate ontspoorde de chatbot van het pakketbezorgbedrijf: hij vloekte op verzoek van een klant, noemde DPD “the worst delivery firm in the world” en schreef een kritisch gedicht over zichzelf. De post ging viraal; DPD schakelde het AI-onderdeel uit. [AI Incident Database #631](#) · [ITV News](#)
- **Chevrolet-dealer** (Watsonville, Californië, december 2023) — een op ChatGPT gebouwde dealer-agent beantwoordde vragen buiten zijn domein en liet zich met enkele prompts verleiden tot akkoord gaan met de verkoop van een Chevy Tahoe (nieuwsprijs ruim 76.000 dollar) voor één dollar, met de toevoeging dat dit “legally binding” was. De dealer honoreerde het niet en zette de chatbot uit. [AI Incident Database #622](#)

Regelgeving en toezicht

- **EU AI-verordening** — Verordening (EU) 2024/1689, artikel 50: aanbieders moeten ervoor zorgen dat gebruikers weten dat ze met een AI-systeem communiceren, tenzij dat voor

een redelijk oplettende gebruiker evident is. De chatbot-transparantieplicht (art. 50 lid 1) geldt vanaf **2 augustus 2026**; de markering van synthetische inhoud (art. 50 lid 2) vanaf 2 december 2026. De Europese Commissie publiceerde op 20 juli 2026 richtsnoeren bij artikel 50. Sancties voor niet-naleving van artikel 50 zijn geregeld in **artikel 99 lid 4** van dezelfde verordening: tot 15 miljoen euro of 3% van de totale wereldwijde jaaromzet, afhankelijk van wat hoger is. [Artikel 50 \(toelichting\)](#).

- **Autoriteit Persoonsgegevens (juli 2025)** — Betekenisvolle menselijke tussenkomst: menselijke tussenkomst is pas betekenisvol als de beoordelaar voldoende kennis, tijd en ruimte heeft om zelfstandig van het algoritme af te wijken; enkel aftekenen nadat het systeem een besluit voorstelt, volstaat niet. [Autoriteit Persoonsgegevens Correctie 2026-07-25](#): stond eerder als ongespecificeerde ‘Nederlandse toezichthouders’ zonder vindplaats. (Algemene lijn; niet herleid tot één specifieke publicatie.)

Onderzoek naar betrouwbaarheid van taalmodellen

- **Stanford RegLab en Institute for Human-Centered AI (2024)** — Hallucination-Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools. 202 juridische vragen, handmatig beoordeeld door juridisch experts, op tools die nadrukkelijk op gecontroleerde bronnen zijn gebouwd. Hallucinatiepercentages: **17% voor Lexis+ AI** en **33% voor Westlaw AI-Assisted Research** — ruwweg één op zes tot één op drie. De onderzoekers concludeerden dat de claims van de aanbieders (“100% hallucination-free”) overtrokken waren. Preprint mei 2024; peer-reviewed gepubliceerd in het *Journal of Empirical Legal Studies* (2025). [Onderzoekspaper \(PDF\)](#).
- **Sharma e.a. (2023)** — Towards Understanding Sycophancy in Language Models, arXiv:2310.13548. Vijf state-of-the-art AI-assistenten vertoonden consistent vleierij over vier vrije-tekst-taken; menselijke feedback bij het finetunen moedigt antwoorden aan die overeenkomen met de overtuiging van de gebruiker in plaats van met de waarheid. Tevredenstellen is niet hetzelfde als helpen. [arXiv](#) Correctie 2026-07-25: eerder als ‘breed gedocumenteerd, niet herleid tot één studie’ vermeld; de vindplaats is nu wel geleverd.

Voortbouwend op

- [De beste keuze is... — AI en de veranderende klantreis](#) (R.O.B. Concepting, 2026) — eerste whitepaper in deze reeks, met de bronnen voor de verschuiving van vindbaarheid naar aanbevelbaarheid en voor de codificatie-these waar dit paper op voortbouwt.

Verantwoording: deze whitepaper steunt op de hierboven genoemde openbare bronnen. Waar cijfers door leveranciers zelf zijn gerapporteerd, is dat als zodanig aangemerkt; waar de these vooruitloopt op de beschikbare data, is dat expliciet benoemd.

Toets de stem van je AI

Ontdek met twaalf vragen of mens en AI dezelfde goedgekeurde kennis, toon en grenzen gebruiken. Je antwoorden worden niet automatisch opgeslagen.

Nieuw werk verschijnt op deze site en op [LinkedIn](#). Volg mee, of laat je leesapp het [automatisch ophalen](#).